



Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ
Управа граничне полиције
03.6.6 број: 26-7707/25
23.02.2026. године
Булевар Михајла Пупина бр. 2
Београд
011/27409-84
ТБ

03.03.2026.

ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ДРУШТВА „ИДЕАС”

Београд
Тиквшка бр. 26

У прилогу акта вам достављамо Решење Канцеларије за азил број 26-7707/25 од 23.02.2026. године, којим се одбија захтев за азил држављанину Руске Федерације, **Lagovskii Dmitrii**.

ПРИЛОГ: решење

**НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
генерал полиције**



Драгиша Симић

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Дирекција полиције, Управа граничне полиције, Канцеларија за азил, са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 2, на основу члана 3. и члана 20. став 1. Закона о азилу и привременој заштити („Сл. гласник РС”, бр. 24/18), као и чланова 39, 90, 136, 140. и 141. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС), у поступку који се води по захтеву за азил у Републици Србији, поднетом дана 10.12.2025. године, од стране држављанина Руске Федерације, **Lagovskii Dmitrii**, кога у својству пуномоћника заступају правници НВО „Центар за истраживање и развој друштва ИДЕАС” из Београда, ул. Тиквешка бр. 26, по основу пуномоћја од 25.12.2025. године, након одржане усмене расправе, под бројем 26-7707/25, дана 23.02.2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ

Одбија се захтев за азил у Републици Србији поднет дана 10.12.2025. године, од стране држављанина Руске Федерације, **Lagovskii Dmitrii**, од оца Владимир, рођеног 07.03.1976. године у граду Черкаси, Украјина, као **неоснован**.

Обавезује се именовани да, уколико нема други основ за боравак, напусти Републику Србију у року од 15 дана од дана пријема правноснажног решења, као и да Канцеларији за азил врати личну карту за тражиоца азила бр. 6/26.

Трошкова поступка није било.

Образложење

Држављанин Руске Федерације, **Lagovskii Dmitrii** је дана 10.12.2025. године, надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова, поднео захтев за азил у Републици Србији.

У захтеву за азил **Lagovskii Dmitrii** је изјавио да је рођен 07.03.1976. године у граду Черкаси, Украјина, да је држављанин Руске Федерације, по националној припадности Украјинац, по вероисповести хришћанин, да је завршио Факултет електронике и Правни факултет, по занимању правник и да је ожењен. Од блиске родбине има супругу и два сина који су заједно са њим у Републици Србији. Земљу порекла је напустио због страха од присилне мобилизације. Као могуће последице повратка у земљу порекла навео је да ће сигурно бити приморан да иде на фронт, као и да му се неће правично судити, уколико буде изручен Руској Федерацији у екстрадиционом поступку.

Уз поднети захтев за азил, именовани је приложио фотокопије: Решења Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал Кре.По1 бр. 10/25 – Кв.По1 бр. 333/25 од 04.07.2025. године, којим се утврђује испуњеност законских претпоставки за изручење **Lagovskii Dmitrii** надлежним правосудним органима Руске Федерације, као и Решења Апелационог суда у Београду, Посебног одељења Кж-По1-Кре 37/25 од 14.11.2025. године, којим се одбацују жалбе именованог на претходну одлуку, као неосноване.

У оквиру поступка утврђивања основаности захтева за азил, дана 21.01.2026. године одржана је усмена расправа на којој је, у складу са чланом 37. Закона о азилу и привременој заштити, **Lagovskii Dmitrii** саслушан. На одржаној усменој расправи идентитет и држављанство **Lagovskii Dmitrii** утврђен је на основу личне изјаве, при чему је на увид приложио фотографију у мобилном

телефону путне исправе Руске Федерације број 76 4453453, издате 26.04.2021. године, са роком важења до 26.04.2031. године, истакавши да му је оригинална путна исправа привремено одузета решењем суда. Именовани је на увид пружио и фотографију дозволе за привремени боравак у виду налепнице у пасошу, истеклог рока важења дана 05.09.2024. године, као и јединствену дозволу за привремени боравак и рад Републике Србије по основу запошљавања број 000055073, издату 18.10.2024. године, са роком важења до 18.07.2027. године, која је исечена и више не важи јер се именовани одрекао привременог боравака како би изразио намеру да поднесе захтев за азил. На саслушању именовани је изјавио да је рођен у тадашњем Совјетском Савезу, у Украјини, у граду Черкаси, где је живео са родитељима и сестром, тако да је до 1993. године живео као Украјинац. Пошто му је отац био војно лице, 1993. године је премештен послом на Камчатку, тако да се и он са родитељима преселио на Камчатку у Руској Федерацији. Како је у моменту распада Совјетског Савеза живео на Камчатки, током 1994. године је на основу своје писане изјаве примљен у држављанство Руске Федерације, истакавши да до данас нема званично држављанство Украјине, али да сматра да би му по рођењу следовало. До почетка сукоба Руске Федерације и Украјине није придавао значаја држављанству јер је осећао заједништво из Совјетског Савеза. На Камчатки је студирао и завршио два факултета, Факултет електронике 1999. године, а потом Правни факултет 2000. године. У оквиру Факултета електронике стекао је војно образовање, јер се школовао и за грађанске и за војне сврхе, чиме је 1999. године стекао чин млађег официра. Током 2000. године добровољно се пријавио за војну службу јер је на Камчатки био у тешкој финансијској ситуацији услед економске кризе, тако да је периоду 2000-2002. године тамо по уговору професионално обављао војну службу, најпре у артиљерији, а потом као правник за војну службу, истакавши да га је војна служба и војно образовање обавезивало на учешће у рату на страни Руске Федерације и да је, иако није потписао никакав уговор, даном одслужења војног рока смештен у резервни састав војске Руске Федерације. Није наставио војну каријеру јер се није даље проналазио у тој професији, а уједно је тада смањен и број људи у водовима. По завршетку војног рока није могао да се запосли на Камчатки, тако да се преселио код мајке у Подмосковље. У периоду 2002-2023. године радио је као самостални правник у Подмосковљу. Од 2010. године живео је заједно са супругом у Подмосковљу са којом је 2011. и 2013. године добио синове. Руску Федерацију је напустио у јулу 2023. године дошавши у Републику Србију најпре туристички како би видео какве су околности живота, а у августу 2023. године трајно са намером да ту живи и ради, из разлога што више није желео да живи у Руској Федерацији и учествује у војној операцији против Украјине. Још по објави рата хтео је да са породицом оде у Израел, али није могао да докаже јеврејско порекло, као и у Италију, али није могао да добије визу. Како је 2022. године започета специјална војна операција, а у септембру исте године проглашена мобилизација, сматрао је себе директно угроженим јер се налазио у резервном саставу војске Руске Федерације. Из тог разлога се 2022. године фиктивно запослио као менаџер у фабрици алуминијума „FEZ” која је била његов клијент, односно којој је пружао услуге правног саветовања, само из разлога да би био ослобођен од мобилизације. Због тог ангажовања добио је документ којим се ослобађа од мобилизације, а који му је издао Војни комесаријат, истакавши да даном његовог напуштања фабрике и давањем отказа он више не важи. У међувремену је Војни комесаријат долазио у фабрику у којој је био запослен и тражио 10 људи који би се мобилисали, а он је као правник по наређењу директора покушавао да их заштити правним средствима и спречи њихову мобилизацију, пишући жалбе на одлуке Војног комесаријата, у чему је успевао. Упркос документу којим се ослобађао мобилизације, Војни комесаријат је приликом посета фабрици покушавао да га придобије да учествује у рату само на 6 месеци због знања која је поседовао, а која би служила војсци, са изговором да он неће бити послат у ровове, већ да ће радити као електроничар. Поред доласка у фабрику, посећивали су га и на кућној адреси у пратњи полиције, позивајући га на морал и савест да је мушкарац и да треба да ратује, али не претећи му никаквом

кривичном или другом одговорношћу. Он би том приликом показао документ којим се ослобађа од мобилизације, на шта би му они нудили велику своту новца да се упркос томе придружи војсци, што он није желео, истакавши да никада није добио директан писани позив за мобилизацију. У међувремену је у фабрици у којој је радио настао проблем, када се мали акционар побунио против великог, сматрајући да је оштећен. У јулу 2022. године 2 припадника криминалне групе Измајловкаја су посетила фабрику у којој је радио и представила се, донела оверено пуномоћје од нотара да заступају малог акционара који има 20% акција, захтевајући од великог акционара да припоји све мале акције фабрике већинском малом акционару, тако да он има 33% акција. Након те посете, он и велики акционар који има 50% акција су отишли у полицијску станицу да пријаве изнуду. Како велики акционар није имао довољно правничког знања да састави кривичну пријаву за изнуду против двојице криминалаца, а он заступао интересе фабрике, кривичну пријаву је сачинио он, а велики акционар је потписао, истакавши да он ништа није потписивао. У децембру 2021. године фабрика је продала другој фабрици земљиште за мали новац, што је мали акционар искористио као повод јер му нису испуњени захтеви у погледу добијања 33% акција и у октобру 2022. године поднео кривичну пријаву за кривично дело преваре против фабрике. У новембру 2022. године истражитељ на случају је тражио наредбу од суда за претрес његовог стана, коју није добио, али је упркос томе претрес извршен. Након тога, одведен је у полицијску станицу где је саслушан у својству сведока, али није ухапшен нити задржан том приликом, истакавши да након тог разговора, никакве активности нису предузимане против њега од стране полиције или суда. За све то време, Војни комесаријат је долазио и предлагао му могућност да потпише уговор са војском и на тај начин избегне кривичну одговорност, што је он одбијао, истакавши да је то представљало вид узнемиравања њега и његових комшија, али да није било никаквог насиља од стране државних органа над њим. Услед страха од мобилизације, у јулу 2023. године одлучио је да самовољно да отказ и напусти Руску Федерацију. У Републику Србију је дошао у августу 2023. авионом, трансфером преко Истанбула до Београда. По доласку у Републику Србију је за месец дана регулисао свој боравак, а у децембру 2023. године и боравак своје супруге и деце. До 08.04.2025. године нису имали никаквих проблема у погледу живота у Републици Србији и лепо су живели, он је радио као возач, супруга као стоматолошка сестра, а синови су ишли у школу. Наведеног дана полиција дошла на његову кућну адресу и одвела га у полицијску станицу, где му је саопштено да је за њим расписана Интерполова потерница. У притвору је боравио до 29.04.2025. године, након чега му је изречена мера забране напуштања места боравишта – територије града Београда и одузета путна исправа Руске Федерације. За кривични поступак који се против њега води у Руској Федерацији сазнао је тек 08.04.2025. године даном хапшења, када је на основу увида у предметну документацију сазнао да се терети за кривично дело преваре учињено 2021. године, а да оптужбе против њега датирају од марта 2024. године, истакавши да је на интернет порталу „Госуслуги“ у јуну 2024. године проверавао свој статус и да у том тренутку није био кривично гоњен нити осуђиван од стране органа Руске Федерације. Поред њега, за исто кривично дело оптужени су и директори обе фабрике које су учествовале у продаји земљишта, Panov Aleksandr, директор фабрике „FEZ“ и Kulikov Valerii, директор фабрике „KARAT – E“, као и велики акционар, Achkasov Valerii, истакавши да су информације о њиховом суђењу јавно доступне на интернету, као и да су се за све време трајања кривичног поступка они бранили са слободе, за шта су првостепеном одлуком суда осуђени на казну затвора у трајању од две године, а касније им је одлуком Апелационог суда казна преиначена на условну осуду, за шта је он сазнао од своје мајке у децембру 2025. године. У погледу директора фабрике „FEZ“ који по старости подлеже мобилизацији нема информације да ли је у међувремену мобилисан, док су директор друге фабрике и велики акционар старости преко 70 година, тако да су ослобођени мобилизације. Истакао је да он лично никада није имао проблема са полицијом или званичним властима, неком оружаном групом или појединцем током живота у Руској Федерацији, нити је за време живота у

Руској Федерацији био изложен мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању или осуђен за дело које није учинио. У погледу разлога прогона, никада није био прогоњен нити је имао страх од прогона због своје расе, пола, језика, вероисповести, националне припадности, припадности одређеној друштвеној групи или политичког уверења, изузев што је имао страх од мобилизације као резервиста војске Руске Федерације. Истакао је да је страх од мобилизације имао како због свог статуса резерviste и војног образовања које је имао, у контексту припадности одређеној друштвеној групи, тако и због својих активности у виду противљења рату између Руске Федерације и Украјине и пропаганди рата, у контексту политичког деловања. У случају да је остао у земљи порекла, тачно зна да би био притворен на два месеца, као и да би био приморан да оде на фронт.

На одржаној усменој расправи, подносилац захтева је на увид приложио фотографије дозвола за привремени боравак по основу сродства са правом на рад за своју супругу, Lagovkasia Elena број 000055074, издату 18.10.2024. године, са роком важења до 18.07.2027. године, која више не важи, као и дозволе за привремени боравак по основу сродства за синове, Lagovskii Ilia број 000055077, издату 18.10.2024. године, са роком важења до 18.07.2027. године, и Lagovskii Aleksei број 000055076, издату 18.10.2024. године, са роком важења до 18.07.2027. године, које по његовој изјави и даље важе.

Дана 27.01.2026. године пуномоћник именованог је поступајућем органу доставио: извештај о објективним околностима у земљи порекла и фотокопије следеће документације: пасоша Руске Федерације број 76 4453453, издатог на име Lagovskii Dmitrii, извода из матичне књиге рођених број 375339, војне књижице број 0635449, уговора о служењу војне службе од 03.03.2000. године, решења о престанку војне службе број 40 од 29.07.2002. године, решења о одбијању претреса стана број 3/3-12/2022 од 08.11.2022. године, решења о престанку важења јединствене боравишне дозволе број 26.-2692/25 од 05.12.2025. године и електронског уверења Министарства унутрашњих послова Руске Федерације број 050/229272-Е, којим се потврђује да именовани није кривично гоњен нити осуђиван од 14.06.2024. године.

Дана 03.02.2026. године пуномоћник именованог је поступајућем органу доставио додатне доказе, у виду фотокопија, и то: уверења о одлагању мобилизације број 3070648 од 28.10.2022. године, одлуке о претресу стана у хитним случајевима од 06.12.2022. године, решење о законитости претреса стана број 3/6-1991/2022 од 08.12.2022. године, понуде закључења уговора са Министарством одбране Истражног комитета Руске Федерације број 221/4-Р-25 од 30.05.2025. године и дописа Федералне службе безбедности број Л-9669 од 16.06.2025. године.

Чланом 24. Закона о азилу и привременој заштити прописано је да се право на уточиште, односно статус избеглице одобрава тражиоцу који се налази изван државе свог порекла или државе уобичајеног боравишта, а оправдано страхује од прогона због своје расе, пола, језика, вероисповести, националне припадности, припадности одређеној друштвеној групи или политичког уверења, а због чега не може или не жели да прихвати заштиту те државе.

Lagovskii Dmitrii је током спроведене усмене расправе навео да је Руску Федерацију напустио због страха од мобилизације, како због свог статуса резерviste и војног образовања које је имао, у контексту припадности одређеној друштвеној групи, тако и због својих активности у виду противљења рату између Руске Федерације и Украјине и пропаганди рата, у контексту политичког деловања. У погледу војне способности и евентуалног ослобађања од мобилизације, истакао је да се 2022. године фиктивно запослио као менаџер у фабрици алуминијума „FEZ” која је била његов

клијент, односно којој је пружао услуге правног саветовања само из разлога да би био ослобођен од мобилизације, на основу чега је добио документ којим се ослобађа од мобилизације, а који му је издао Војни комесаријат, истакавши да даном његовог напуштања фабрике и давањем отказа он више не важи.

Разматрајући изјаву коју је Lagovskii Dmitrii дао приликом подношења захтева за азил и на усменој расправи о разлозима због којих је напустио земљу порекла, поступајући орган је стао на становиште да се у конкретном случају не ради о чињеницама које указују на прогон подносиоца захтева, у смислу одредби члана 26. Закона о азилу и привременој заштити, у којем су прописани разлози прогона. Иако не постоји универзално прихваћена дефиниција „прогона”, прогоном се може сматрати угрожавање живота или слободе на основу расе, пола, језика, верске или националне припадности, политичког уверења или припадности одређеној друштвеној групи. Друга озбиљна кршења људских права из истих разлога, такође би представљала прогон¹, о чему се, у конкретном случају не може говорити, јер разлози напуштања земље порекла које је именовани навео, не садрже елементе који указују на прогон, из разлога наведених у Конвенцији о статусу избеглица.

Ценећи наводе Lagovskii Dmitrii у погледу евентуалног прогона због припадности одређеној друштвеној групи, поступајући орган је разматрао оправданост страха од прогона у контексту члана 26. став 1. тачка 5. Закона о азилу и привременој заштити, који прописује да се одређена друштвена група, као разлог прогона из члана 24. истог закона, односи на друштвену групу чији чланови имају заједничке карактеристике или уверења, при чему та група има посебан идентитет у држави порекла јер се сматра другачијом од друштва које је окружује, као и одредбу става 3. истог члана којом је прописано да приликом процене да ли постоји оправдан страх од прогона, није важно да ли тражилац заиста поседује одређене карактеристике групе, ако му починилац прогона такве карактеристике приписује.

С тим у вези, поступајући орган је консултовао Приручник о поступку и критеријумима за одређивање избегличког статуса, којим су детаљно дефинисани разлози прогона, као и начин њиховог тумачења, где се наводи да су питања дезертера, лица која избегавају војну обавезу или присилну регрутацију, што подразумева принудно, обавезно или недоброволно регрутовање у државне оружане снаге или недржавну оружану групу, изричито дефинисана наведеним приручником, те да се таква лица могу подвести под посебну друштвену групу, с обзиром на то да припадници те групе имају заједничку карактеристику која је непроменљива, а у овом конкретном случају историју избегавања војне службе или избегнуту војну обавезу. У земљама у којима постоји обавезна војна служба, какав је случај са Руском Федерацијом, неиспуњавање те обавезе често је кажњиво законом, дезертерство се увек сматра кривичним делом, док се казне за такво дело разликују од државе до државе, али се по правилу не сматрају прогоном. Наиме, у неким случајевима избегавање војне обавезе може бити једини основ за подношење захтева за азил, уколико лице докаже да би служење војне обавезе захтевало од њега да учествује у војним акцијама које су у супротности са његовим политичким, верским или моралним уверењима, односно да има оправдане разлоге за приговор савести.²

Разматрајући ситуацију у земљи порекла, у контексту страха од прогона због припадности одређеној друштвеној групи, у складу са чланом 32. став 2. Закона о азилу и привременој заштити,

¹ УНХЦР, Приручник о поступку и критеријумима за одређивање избегличког статуса, Реиздање, Београд, фебруар 2019. године, стр. 24.

² *Ibid.*

поступајући орган је утврдио да је у Руској Федерацији 21. септембра 2022. године почела делимична мобилизација, на основу указа председника Владимира Путина. Наиме, ово је први пут да се таква мера спроводи још од распада Совјетског Савеза. Према савезном Закону о мобилизацији Руске Федерације врши се правна регулатива у области мобилизационе обуке и мобилизације у Руској Федерацији, утврђују се права, дужности и одговорности органа јавне власти, локалне самоуправе, као и организација без обзира на њихов облик својине и њихових службеника, држављана Руске Федерације³, под којим такође подлежу грађани у резервном саставу, који нису осуђивани за извршење тешког кривичног дела, нити им се тренутно суди за такво дело. Важно је напоменути да Одлуку о позивању појединаца у војску доноси регрутна комисија на основу лекарског извештаја и наређења Министарства одбране Русије које прописује какав специјализовани кадар је потребан војци. Према речима председника Путина, то су „пре свега они који су служили у војсци, имају одређено војно-специјалистичко образовање и релевантно искуство”. Према речима председника мобилизација је покренута ради појачања руских снага на линији фронта, која се простире на више од 1.000 километара. Како извор наводи, с обзиром на природу рата у Украјини, нарочито ће бити тражени људи који су служили у борбеним копненим јединицама – митраљесци, снајперисти, извиђачи, бацачи граната, артиљерци, деминери, специјалисти за сигнализацију, возачи и многи други. Такође, у резерву спада и „људска мобилизациона резерва”. Реч је о резервистима који су закључили споразум са Министарством одбране да у мирнодопска времена учествују на војним вежбама за месечну плату, а у рату бивају распоређени по јединицама и они су у првим редовима за мобилизацију. По старости, резервисти се деле у три категорије. У прву спадају војници, старешине и заставници до 35 година, млађи официри до 50 година, мајори и потпуковници до 55 година, пуковници до 60 година и генерали до 65 година. За другу и трећу категорију узраст се повећава. На пример, резервни војник треће категорије у чину редова до заставника може бити мобилисан пре навршених 50 година, а официр у чину млађег потпоручника до капетана до 60 година. На почетку се мобилише прва категорија, а уколико војсци и даље недостаје људи, позиви се уручују првој најмлађој категорији. По достизању старосне границе за служење у резервном саставу, војна лица морају бити одјављена и пензионисана.⁴ Председник Владимир Путин је у априлу 2023. године потписао закон којим се реформише систем регрутације у земљи увођењем програма електронских позива и централизованог дигиталног регистра подобних мушкараца. Регистар омогућава властима да издају позиве путем владиног онлајн портала „Госуслуги”, поштом или путем нове дигиталне базе података, елиминишући захтев за личном доставом, што олакшава избегавање регрутације.⁵ Дигитални систем регрутације је ступио на снагу у Руској Федерацији и тиме је хиљаде грађана спречено да оде из земље. Овај потез означава још један корак у напорима Москве да поопштри контролу над потенцијалним регрутима. Хиљаде Руса се нашло у немогућности да напусте земљу након што је Кремљ активирао национални систем електронских обавештења о војној регрутацији. Систем аутоматски додаје имена грађана у владину базу података чим се изда обавештење о регруту. Према изворима, чим се запис појави у дигиталном регистру, појединцу је забрањено прелажење руских граница. Обавештење се шаље путем „Госуслуги”, руског портала владиних услуга, често рано ујутру, а једини начин да се уклони

³ Consultant.lru, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ И МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 1997,

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13454/, Accessed on February 22, 2022

⁴ BBC – Ko moze da bude mobilisan u Rusiji, Septembar 2022, <https://www.bbc.com/serbian/lat/svet-62992719>, Accessed on February 22, 2022

⁵ The Moscow Times, Russia's Fall Draft To Use Digital-Only Summons in Moscow and 3 Other Regions, September 30, 2025, <https://www.themoscowtimes.com/2025/09/30/russias-fall-draft-to-use-digital-only-summons-in-moscow-and-3-other-regions-a90668>, Accessed on February 18, 2026

ограничење је лична посета војном регрутацијском уреду. Они који се не јаве у року од 27 дана званично се означавају као избегавачи регрутације.⁶ Многи људи пријавили су да су добили електронске позиве од војнорегистарских служби путем „Госуслуги”. Војно-регрутне службе редовно шаљу позиве, укључујући и ван периода регрутације, нпр. ради потврде одређених детаља.⁷ Након што је председник Путин најавио делимичну мобилизацију у септембру 2022. године, стотине хиљада Руса напустило је земљу. Портпарол Кремља, Дмитриј Песков, негирао је да Русија разматра другу мобилизацију, рекавши да су регистар и дигитални позиви једноставно средство за регистрацију регрута у војсци.⁸

Услови за ослобађање од мобилизације разликују се од услова за ослобађање од служења војног рока и предвиђени су посебним чланом закона. Ослобођење могу да добију они који већ раде за државу – нпр. запослени у локалним самоуправама. У Указу председника Руске Федерације прецизирано је да запослени у војно-индустријским комплексима неће бити мобилисани док су на раду. Поменути Указом председника Руске Федерације поједине категорије лица су искључене из мобилизационог плана: људи који раде у некој индустрији, запослени у ИТ сектору, банкарима, новинарима и радницима у јавним медијима, студенти на докторским студијама, родитељи четворо деце млађих од 16 година, пензионисани ветерани, особе које живе у иностранству и које нису на списку за мобилизацију. Такође, ослобођење добијају људи који су из здравствених разлога онеспособљени, људи који брину о рођацима са инвалидитетом, имају четворо или више деце или троје деце и трудну жену. Ослобођени су и посланици Државне Думе, чланови Савета Федерације и других институција. Према Путиновом Указу, грађани од тренутка уручења позива на мобилизацију имају статус војних лица која су ангажована по уговору. На њих се примењују одредбе Закона о статусу војних лица. Висину новчане накнаде утврђује руска влада. Мобилисани могу да напусте службу из истих разлога као и војници по уговору, односно, по навршењу старосне границе, из здравствених разлога или због правноснажне пресуде која предвиђа казну затвора. Државна Дума је дан раније унела измене у Кривични законик, поопштавајући казне за дезертерство и неовлашћено напуштање јединице током периода мобилизације. Према речима Кирила Кабанова, члана Савета за људска права, нема генералне забране напуштања места становања за време делимичне мобилизације. Међутим, од тренутка уручења позива забрањено је отићи без дозволе војног комесаријата. Такво ограничење се примењује на све резервисте, без обзира на то да ли подлежу мобилизацији или не.⁹

Узимајући у обзир изјаву Lagovskii Dmitrii дату на усменој расправи, према којој упркос богатом војном образовању и одслуженој војној служби по уговору у трајању од две године у Руској Федерацији, писани позив за мобилизацију никада није добио, истакавши да га је Војни одсек континуирано посећивао, нудећи му велику своту новца и предлажући му могућност да потпише уговор са војском и на тај начин избегне кривичну одговорност која му је претила, што је он одбијао, став поступајућег органа је да је страх од прогона именованог, у смислу члана 26. став 1. тачка 5. Закона о азилу и привременој заштити, неоснован. Имајући у виду да се именовани 2022.

⁶ Kyiv Post, Russia Blocks Thousands From Leaving as Digital Draft System Takes Full Effect, 10 October 2025, <https://www.kyivpost.com/post/61842>, Accessed on February 18, 2026

⁷ EUAA – European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): The Russian Federation: Country Focus, December 2025

https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2025_12_EUAA_COI_Report_Russia_Country_Focus.pdf, Accessed on February 18, 2026

⁸ DW, Russia: Digital conscription set to hinder draft-dodging, 16 April 2023, <https://www.dw.com/en/russia-digital-conscription-set-to-hinder-draft-dodging/a-65334366>, Accessed on February 18, 2026

⁹ BBC – Ko može da bude mobilisan u Rusiji, Septembar 2022, <https://www.bbc.com/serbian/lat/svet-62992719>, Accessed on February 22, 2022

године фиктивно запослио као менаџер у фабрици алуминијума „FEZ” која је била његов клијент, односно којој је пружао услуге правног саветовања са циљем ослобођења од мобилизације, на основу чега је добио документ Војног комесаријата којим се ослобађа од мобилизације, што је поступајући орган и потврдио оствареним увидом у достављени документ број 3070648, као и да никада није био кривично гоњен, нити кажњаван, било административном, било судском новчаном казном, нити је био хапшен, притваран или осуђиван из разлога избегавања мобилизације, став поступајућег органа је да именовани није био изложен законским, административним, полицијским или судским мерама које су биле дискриминишуће или које се примењују на дискриминишући начин, односно да није био изложен делима која се сматрају прогоном, у смислу члана 28. став 2. тачка 2. Закона о азилу и привременој заштити. У прилог ставу поступајућег органа говори и чињеница да је именовани, упркос статусу резерviste у војсци Руске Федерације, 2023. године несметано напустио Руску Федерацију уз важећу путну исправу, што не би било могуће да је именовани перципиран као неко ко избегава мобилизацију од стране власти, имајући у виду успостављање јединственог електронског регистра војних обвезника и могућности уручења електронских позива, што аутоматски активира забрану напуштања земље.¹⁰

Разматрајући личне околности у којима се Lagovskii Dmitrii налази, а имајући у виду претходно утврђено чињенично стање, односно чињеницу да у случају именованог није утврђено постојање прогона од стране државе порекла, као и чињеницу да је земљу порекла напустио несметано, став поступајућег органа је да се именовани подносилац захтева за азил повратком у земљу порекла не би суочио са претњом смртном казном или погубљењем, нити би био изложен мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању. Посебно треба истаћи да се поступајући орган приликом одлучивања у овој управној ствари руководио апсолутном природом члана 3. Европске конвенције о заштити људских права и људских слобода по коме нико не сме бити подвргнут мучењу, или нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању, као и да члан 15. не допушта никакве изузетке или одступања. У прилог ставу поступајућег органа, да је страх од прогона, односно трпљења озбиљне неправде подносиоца захтева неоснован, говори и чињеница да је именовани земљу порекла напустио несметано у августу 2023. године и да је у Републици Србији боравио на основу јединствене дозволе за привремени боравак и рад по основу запошљавања, издате у два наврата. Наиме, полазећи са аспекта међународно-правне заштите, може се очекивати и било би разумно да лице које је изложено прогону у држави порекла, без одлагања или у разумном року, затражи заштиту од прве државе на чију територију приступи, а како је именовани захтев за азил у Републици Србији поднео тек у децембру 2025. године, односно непосредно по одбијању жалби на Решење Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал број Кре.По1 бр. 10/25 – Кв.По1 бр. 333/25, којим је утврђено испуњење законских претпоставки за његово изручење надлежним правосудним органима Руске Федерације, односно по исцрпљењу редовних правних лекова и наступању правноснажности Решења, поступајући орган је става да његова намера да поднесе захтев за азил није искрена и оправдана.

На одржаној усменој расправи, именовани је изјавио да је увидом у предметну документацију сазнао да се терети за кривично дело преваре из 2021. године, док оптужбе против њега датирају од марта 2024. године, истакавши да је јуну 2024. преко портала „Госуслуги” проверавао свој статус и да тада није био кривично гоњен нити осуђиван, што потврђује и електронско уверење Министарства унутрашњих послова Руске Федерације број 050/229272-Е од 14.06.2024. године. За време живота у Руској Федерацији имао је само статус сведока у поменутом кривичном

¹⁰ National Security Journal, Russia Just Closed Its Borders to Draft-Age Men, October 15, 2025, <https://nationalecurityjournal.org/russia-just-closed-its-borders-to-draft-age-men/>, Accessed on February 18, 2026

поступку, односно није се сматрао окривљеним, те је у августу 2023. несметано напустио Русију. Увидом у Решење Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал Кре.По1 бр. 10/25 – Кв.По1 бр. 333/25 од 04.07.2025. године, утврђено је да молба Генералног тужилаштва Руске Федерације број 81/3-1630-24, за изручење Lagovskii Dmitrii ради вођења кривичног поступка, датира од 22.01.2025. године, не наводећи децидно да је именовани у међувремену стекао статус окривљеног нити да му је суђено у одсуству. Поступајући орган посебно истиче изјаву именованог дату на усменој расправи, према којој су за исто кривично дело оптужени и директори обе фабрике које су учествовале у продаји земљишта, као и велики акционар, истакавши да су информације о њиховом суђењу јавно доступне на интернету, као и да су се за све време трајања кривичног поступка они бранили са слободе, за шта су првостепеном одлуком суда осуђени на казну затвора у трајању од две године, а касније им је одлуком Апелационог суда казна преиначена на условну осуду. Разматрајући евентуалну везу између поменутог кривичног поступка и ризика од присилне мобилизације, именовани је истакао да нема сазнања о евентуалној мобилизацији директора „FEZ”, док су остали, због старости преко 70 година, ослобођени мобилизације. Поступајући орган је посебно узео у разматрање казне изречене лицима која су правноснажно осуђена за исто кривично дело које се Lagovskii Dmitrii ставља на терет. Имајући у виду наводе Lagovskii Dmitrii са усмене расправе, према којој су се именовани за целокупно време трајања поступка бранили са слободе, као и да су за предметно кривично дело осуђени на условну осуду, поступајући орган је става да именовани повратком у земљу порекла не би био изложен ризику од неправичног суђења и несразмерног кажњавања у поменутом кривичном поступку, у смислу члана 28. став 2. тачки 3. и 4. Закона о азилу и привременој заштити.

Разматрајући наводе Lagovskii Dmitrii у погледу континуираних посета Војног одсека, у циљу нуђења велике своте новца и предлагања могућности да потпише уговор са војском и на тај начин избегне кривичну одговорност која му је претила, што је он одбијао, став поступајућег органа је да именовани ни у овој ситуацији није био изложен делима прогона, у смислу члана 28. став 2. тачка 2. Закона о азилу и привременој заштити. Оствареним увидом у поднеске достављене посредством пуномоћника именованог, у виду понуде закључења уговора са Министарством одбране Истражног комитета Руске Федерације број 221/4-Р-25 од 30.05.2025. године и дописа Федералне службе безбедности број Л-9669 од 16.06.2025. године, поступајући орган је утврдио да је наведеним подnescима Lagovskii Dmitrii само предочена могућност, односно потенцијална привилегија избегавања кривичне одговорности уколико склопи уговор са Министарством одбране, што је у складу са законодавним оквиром Руске Федерације¹¹, али не и обавеза поступања по истима, не претећи му при томе никаквом кривичном или другом одговорношћу, те је став поступајућег органа да именовани није доказао да је у земљи порекла трпео прогон из разлога наведених у члану 26. став 1. тачка 5. Закона о азилу и привременој заштити.

Ценећи наводе Lagovskii Dmitrii у погледу евентуалног страха од прогона због свог политичког уверења, поступајући орган је разматрао оправданост страха од прогона у контексту члана 26. став 1. тачка 4. Закона о азилу и привременој заштити који прописује да се политичко уверење као разлог прогона из члана 24. истог закона односи на мишљење, став или уверење о стварима повезаним са могућим учиниоцима прогона из члана 29. овог закона, као и њиховим политикама или методама, без обзира на то да ли је тражилац поступао по том мишљењу, ставу или уверењу.

Процењујући да ли је у одређеном случају страх подносиоца захтева за азил „основан” не врши се процена само стања духа одређеног лица као одлучујућа за утврђивање статуса избеглице, већ

¹¹ Analitika, Putin potpisao zakon o mobilizaciji kriminalaca, 4. новембар 2022, <https://www.portalanalitika.me/clanak/putin-potpisao-zakon-o-mobilizaciji-kriminalaca>, Accessed on March 30, 2023

то стање духа мора бити поткрепљено и објективном ситуацијом. Појам „основан страх” због тога садржи субјективни и објективни елемент и при утврђивању постојања основаног страха, оба елемента се морају узети у обзир.¹² Такође, према Женевској конвенцији о статусу избеглица, одлика „избеглице” зависи од постојања „основаног” страха од прогона¹³, при чему страх представља стање духа подносиоца и то стање треба бити „засновано на објективним чињеницама”, тј. да садржи како субјективни тако и објективни елемент. Разматрајући ситуацију у земљи порекла, као објективни елемент појма „основан страх”, у складу са чланом 32. Закона о азилу и привременој заштити, те с обзиром на околности конкретног случаја и на све утврђене чињенице, поступајући орган је заузео став да именовани у случају повратка у земљу порекла не би био изложен делима прогона дефинисаним чланом 28. поменутог закона, те да осим евентуалног субјективног елемента, не постоје објективне околности на основу којих би се страх именованог од прогона могао сматрати оправданим.¹⁴

Према смерницама из Приручника о поступцима и критеријумима за одређивање статуса избеглица, политичко уверење које се разликује од владиних уверења није само по себи довољно за тражење избегличког статуса, већ подносилац захтева мора да докаже да има страх од прогона због својих политичких уверења. То такође подразумева да подносилац захтева има политичка уверења која власти не толеришу, јер су у супротности са њиховом политиком и методама, као и да су таква уверења подносиоца захтева привукла пажњу власти, или их му их власти приписују. Прогон због политичких уверења значи и да је подносилац захтева јавно обелоданио своја уверења или да су његова уверења привукла пажњу власти.¹⁵

Имајући у виду да Lagovskii Dmitrii током живота у Руској Федерацији није био члан ни једне политичке странке нити је своје политичко мишљење јавно изражавао, поступајући орган је става да се страх од прогона именованог из разлога политичког уверења не може сматрати основаним. Како Lagovskii Dmitrii није навео нити један конкретан догађај којим потврђује да је сносио било какве последице због свог политичког уверења, нити је јавно заступао било какав политички став који је у конфликту са политиком званичних власти Руске Федерације, став поступајућег органа је да именовани осим претпоставки није изнео ниједан догађај који би учинио вероватним приписивање таквих карактеристика од стране државе порекла, односно учинио страх од прогона из разлога политичког уверења основаним. Поступајући орган је посебно узео у разматрање и чињеницу да именовани у спроведеном поступку није доказао везу између разлога прогона, у конкретном случају политичко уверење, и дела прогона дефинисаних чланом 28. став 2. Закона о азилу и привременој заштити, односно непостојања заштите од таквих дела, стога је става да именовани у земљи порекла није трпео прогон из разлога наведених у члану 26. став 1. тачка 4. Закона о азилу и привременој заштити.

На основу свега наведеног, поступајући орган је утврдио да Lagovskii Dmitrii није доказао постојање прогона у држави порекла, како активног (држава спроводи прогон), тако ни пасивног (држава толерише прогон) мотивисаног расном, полном, лингвистичком, верском, националном, политичком или другом нетрпељивошћу, те је из наведеног разлога заузео став да у конкретном

¹² УНХЦР, Приручник о поступку и критеријумима за одређивање избегличког статуса, Реиздање, Београд, фебруар 2019. године, стр.14-16.

¹³ International Organization for Migration (IOM), Приручник о међународним и европским стандардима у области азила и миграција и њихова примена и релевантност у Републици Србији, стр. 15.

¹⁴ УНХЦР, Приручник о поступку и критеријумима за одређивање избегличког статуса, Реиздање, Београд, фебруар 2019. године, стр. 38.

¹⁵ Ibid.

случају именованог подносиоца захтева нису испуњени услови прописани чланом 24. Закона о азилу и привременој заштити за добијање уточишта.

Како у овом случају нису испуњени услови за доделу уточишта, поступајући орган је по службеној дужности размотрио испуњеност услова за доделу супсидијарне заштите. Члан 25. став 1. Закона о азилу и привременој заштити прописује да ће се супсидијарна заштита признати тражиоцу који не испуњава услове за одобрење права на уточиште из члана 24. овог закона ако постоје оправдани разлози који указују да ће се повратком у државу порекла или државу уобичајеног борава места суочити са стварним ризиком од трпљења озбиљне неправде и који није у могућности или због таквог ризика не жели да прихвати заштиту те државе. Чланом 25. ставом 2. Закона о азилу и привременој заштити прописано је да се озбиљном неправдом сматра претња смртном казном или погубљењем, мучењем, нечовечним или понижавајућим поступањем или кажњавањем, као и озбиљна и индивидуална претња по живот изазвана насиљем општих размера у ситуацијама међународног или унутрашњег оружаног сукоба.

Приликом правног оцењивања захтева за примену члана 3. Европске конвенције о људским правима, те одобрења супсидијарне заштите, поступајући орган је ценио постојање предвидивог, стварног и индивидуалног ризика од мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања у случају повратка у земљу порекла тражиоца азила. Утврђујући постоји ли стваран ризик да ће тражилац азила повратком у земљу порекла бити изложен озбиљној неправди, разматрано је опште стање у тој земљи, као и личне околности у којима се лице налази. Поступајући орган се приликом оцене испуњености услова за одобрење супсидијарне заштите у великој мери ослањао на мишљења надзорних тела и праксу Европског суда за људска права у погледу члана 3. и члана 2. Конвенције о људским правима, али такође и да апсолутна забрана враћања која произилази из корпуса међународног права не значи и аутоматску примену одредби и признање супсидијарне заштите.

Разматрајући ситуацију у земљи порекла, као објективни елемент појма „основан страх” у складу са чланом 32. Закона о азилу и привременој заштити, поступајући орган је проверавајући опште стање у земљи порекла, и поред чињенице да у Руској Федерацији не постоје сукоби општих размера, додатно утврдио да ништа не указује на постојање насиља изазваног унутрашњим сукобом или масовним кршењем људских права. У контексту актуелног оружаног сукоба између Руске Федерације и Украјине, став поступајућег органа је да околности конкретног случаја не указују да би именованом у Руској Федерацији претила опасност од неправичног суђења или изрицања смртне казне за кривично дело поводом којег се захтева његово изручење, те самим тим не постоји опасност да би именовани подносилац захтева за азил у случају повратка у земљу порекла у том смислу био изложен мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању, нити да би његов живот, безбедност или слобода били угрожени. Поступајући орган је у том смислу ценио праксу ЕСЉП, у складу са којом је неопходно да постоји континуиран ризик да би Суд утврдио да је повређен члан 3. Европске конвенције, што у овој конкретној ситуацији није случај. На околности предметног случаја могуће је применити истоветну праксу ЕСЉП у предмету Н.А. против Уједињеног Краљевства¹⁶, где је ЕСЉП утврдио да подносилац представке није пружио довољно доказа који би указивали на стварни и непосредни ризик од мучења или нечовечног поступања, односно да није навео било који случај насиља са којим се суочио.

¹⁶ Н.А. против Уједињеног Краљевства, представка бр. 30919/20, пресуда од 05. децембра 2023. године

Имајући у виду да је у спроведеном поступку утврђено да не постоје сметње за безбедан повратак у земљу порекла држављанина Руске Федерације, Lagovskii Dmitrii, као и да нису пронађени разлози који би указивали да би именовани због својих личних околности били изложен ризику од трпљења озбиљне неправде, поступајући орган је стао на становиште да у конкретном случају нису испуњени услови прописани чланом 25. Закона о азилу и привременој заштити за доделу супсидијарне заштите.

Узимајући у обзир разлоге због којих се тражи азил, наводе са захтева и усмене расправе, као и друге чињенице од значаја за одлучивање у овој правној ствари, те информације о земљи порекла тражиоца азила и тумачећи право на азил у складу са позитивно правним прописима Републике Србије, поступајући орган је утврдио да су испуњени услови за примену члана 38. став 1. тачка 3. Закона о азилу и привременој заштити, којим се одбија захтев као неоснован, ако тражилац не испуњава услове прописане у члану 24. и 25. овог закона, те члана 86. став 1, којим је прописано удаљење странца, односно да је странац чији је захтев одбијен или одбачен, или је поступак обустављен, а који нема други основ за боравак у земљи, дужан да напусти Републику Србију у року који је одређен том одлуком. Додатно су испуњени услови за примену члана 92. истог закона, којим је прописано да се исправе из члана 87. став 1 тачке 2)-6) морају вратити Канцеларији за азил, по окончању поступка, укидању статуса или у случају замене због дотрајалости или оштећења, па је донета одлука као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Комисији за азил у року од 15 дана од дана пријема овог решења, а подноси се Канцеларији за азил Министарства унутрашњих послова Републике Србије у 2 примерка. Приликом изјављивања жалбе странке су ослобођене плаћања таксе.

НАЧЕЛНИК КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА АЗИЛ

пуковник полиције

Емилија Јоксич

